

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DAS 12-WOCHEN-COACHING

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Stand: 12.08.2026

Diese AGB regeln das Vertragsverhältnis zwischen der Anbieterin und ihren Klientinnen. Die Widerrufsbelehrung und das Muster-Widerrufsformular werden als gesondertes Dokument übermittelt und sind nicht Bestandteil dieser AGB.

§ 1 Geltungsbereich und Vertragspartnerinnen

- (1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) gelten für alle Verträge zwischen

Julia Katharina Laage
Randstraße 1
22525 Hamburg
Telefon: +49 40 5247639-7
E-Mail: ju@accbyju.com
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: nicht vorhanden
Freiberuflich (§ 18 EStG) als Einzelunternehmerin tätig.

(nachfolgend „Anbieterin“ oder „Coach“) und ihren Klientinnen (nachfolgend „Klientin“) über Coaching-Leistungen unter der Marke „ACCbyJu“.

- (2) Die unter Absatz 1 genannte Anschrift ist zugleich die ladungsfähige Anschrift und die Geschäftsadresse der Anbieterin (Art. 246a § 1 Nr. 4 EGBGB).
- (3) Die AGB gelten in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen der Klientin werden nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung der Anbieterin Vertragsbestandteil.
- (4) Diese AGB gelten ausschließlich gegenüber Verbraucherinnen im Sinne des § 13 BGB.
- (5) „Klientin“ im Sinne dieser AGB ist die volljährige Person, die das Coaching bucht.

§ 2 Vertragsgegenstand und Leistungsumfang

- (1) Die Anbieterin bietet 1:1 Accountability-Coaching im Bereich Ernährung, Bewegung und Awareness an. Die Begleitung erfolgt über die ACCbyJu-App.
- (2) Das Coaching umfasst einen festen Zeitraum von 12 Wochen, gegliedert in drei aufeinander aufbauende Phasen:
- Phase 1 (Tag 1–14): „800g Obst & Gemüse“ — das Fundament
 - Phase 2 (Tag 15–28): Protein-Tracking — damit der Körper bekommt, was er braucht
 - Phase 3 (Woche 5–12): Sanftes Defizit und Gewohnheits-Manifestation
- (3) Im Coaching-Paket enthalten sind:
- 1:1 Begleitung über die ACCbyJu-App, Montag bis Samstag
 - Morgen- und Abend-Check-ins mit Antworten der Coachin
 - Food-Posts im Chat (es wird nicht auf jedes Foto einzeln geantwortet)
 - Alle 2 Wochen: Reflexionsform mit persönlicher Antwort der Coachin
 - Alle 2 Wochen: Mini-Podcast mit Antworten auf aufkommende Fragen
 - Zugang zur privaten ACCbyJu Facebook-Community
- (4) Coaching findet Montag bis Samstag statt. Sonntag ist coaching-frei.
- (5) Nach Abschluss der 12 Wochen kann das Coaching auf ausdrücklichen Wunsch der Klientin in 4-Wochen-Blöcken verlängert werden. Die Verlängerung erfolgt nicht automatisch, sondern auf separate Vereinbarung. Die Gesamtbindung ist auf maximal zwei Jahre begrenzt (§ 309 Nr. 9a BGB).
- (6) Technische Voraussetzungen: Die Nutzung der ACCbyJu-App erfolgt browserbasiert auf gängigen mobilen Endgeräten und Desktop-Systemen (aktuelle Versionen von Safari, Chrome, Firefox, Edge). Die Klientin ist für eine stabile Internetverbindung und die Kompatibilität ihres Endgeräts verantwortlich.

Wichtiger Hinweis — Coaching ist keine medizinische Behandlung

Mein Angebot zielt darauf ab, dir einen Weg zu deinem Wunschkörper durch Ernährungs- und Gewohnheitsmanagement aufzuzeigen. Ein Erfolg setzt deine Mitwirkung voraus und kann auch bei dieser nicht garantiert werden.

Eine medizinische Behandlung wird ausdrücklich nicht angeboten; mein Angebot kann eine ärztliche Behandlung keinesfalls ersetzen. Dies bezieht sich insbesondere auf Hunger- und Essstörungen sowie Adipositas.

Die Anbieterin verfügt über einen medizinischen Hintergrund, agiert im Rahmen von ACCbyJu jedoch ausschließlich als Coach. Diese Tätigkeit ist organisatorisch, rechtlich und inhaltlich strikt getrennt von einer ärztlichen Tätigkeit.

- (7) Die Anbieterin schuldet eine sorgfältige und gewissenhafte Beratung und Begleitung, jedoch keinen konkreten Erfolg (z. B. eine bestimmte Gewichtsabnahme oder Verhaltensänderung). Das Coaching ist Begleitung, kein Heilversprechen. Ein bestimmter Erfolg wird weder zugesagt noch geschuldet.
- (8) Empfehlungen der Anbieterin (z. B. zu Ernährungsumstellung, Bewegung, moderatem Kaloriendefizit) sind unverbindliche Anregungen. Die Klientin entscheidet eigenverantwortlich, ob und wie sie diese umsetzt.

- (9) Beta-Phase: Während der Beta-Phase (die Klientin wird darüber im Onboarding informiert) kann der Funktionsumfang der App eingeschränkt sein, technische Änderungen sind vorbehalten. Die Klientin wird über wesentliche Änderungen informiert.

§ 3 Vertragsschluss

- (1) Die Darstellung des Coaching-Angebots im Internet stellt kein bindendes Angebot dar. Die Klientin gibt ein Angebot ab, indem sie das Anmelde- bzw. Bewerbungsformular ausfüllt und absendet.
- (2) Der Vertrag kommt zustande, wenn die Klientin das ihr von der Anbieterin per E-Mail unterbreitete Platzangebot annimmt. Die Annahmeerklärung der Anbieterin wird erst mit dieser Annahme durch die Klientin wirksam.
- (3) Der Vertragsschluss setzt außerdem voraus, dass die Klientin diese AGB sowie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen hat.
- (4) Im Bewerbungsformular bestätigt die Klientin durch ein zwingend zu setzendes Häkchen, dass sie die Datenschutzerklärung und diese AGB gelesen und zur Kenntnis genommen hat.
- (5) Die Anbieterin übermittelt der Klientin diese AGB, den Coaching-Vertrag sowie die Widerrufsbelehrung samt Muster-Widerrufsformular in Textform als PDF-Dokumente (Art. 246a § 4 EGBGB).
- (6) Der individuelle Coaching-Vertrag (separates Dokument) regelt die individuellen Konditionen – Beginn, Honorar, ggf. Sonderkonditionen. Diese AGB sind Bestandteil des Coaching-Vertrags.
- (7) Die Vertragssprache ist Deutsch.

§ 4 Laufzeit und Beendigung

- (1) Die Standard-Vertragslaufzeit beträgt 12 Wochen ab Coaching-Start (Datum der Freischaltung der App).
- (2) Der Vertrag ist während der Laufzeit fest gebucht und endet automatisch mit Ablauf der Laufzeit, sofern keine Verlängerung in 4-Wochen-Blöcken vereinbart wird.
- (3) Eine ordentliche Kündigung während der Laufzeit ist ausgeschlossen.
- (4) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund nach § 314 BGB bleibt unberührt. Als wichtiger Grund gilt insbesondere:
 - schwere oder anhaltende gesundheitliche Beeinträchtigung der Klientin, die eine Fortsetzung unmöglich macht (nachweispflichtig durch ärztliches Attest)
 - schwerwiegender Vertrauensbruch zwischen den Parteien
 - wesentliche Vertragsverletzung der Anbieterin (z. B. langfristiger Ausfall der App)
- (5) Die Anbieterin kann den Vertrag außerordentlich kündigen, wenn die Klientin grobe Vertragsverletzungen begeht, etwa:
 - wiederholt unangemessene Kommunikation mit der Coachin
 - unbefugte Weitergabe von App-Inhalten oder Coach-Materialien
 - Zahlungsverzug trotz Mahnung
- (6) Ein weiterer besonderer Kündigungsgrund ist in § 5 geregelt.

§ 5 Widerruf der Einwilligung zur KI-Nutzung

- (1) Wird die Einwilligung zur KI-Nutzung widerrufen, werden sämtliche auf KI-Nutzung aufbauenden Bestandteile der ACCbyJu-App gesperrt sowie auf KI-Nutzung aufbauende Coaching-Leistungen eingestellt. Dies betrifft:
 - Mahlzeiten-Analyse
 - KI-gestützte Coach-Vorbereitungen
 - Reflexionsformen
 - Mini-PodcastsUnberührt bleiben:
 - Chat
 - Check-ins
 - Community-Zugang
 - App-Zugang mit Ausnahme der KI-gestützten App-BestandteileDie Mahlzeiten-Einträge der Klientin einschließlich Fotos bleiben in der App gespeichert und einsehbar; es entfällt lediglich deren KI-gestützte Auswertung.
- (2) Im Fall des Absatzes 1 wird die geschuldete Vergütung um 15 % reduziert. Die Reduzierung erfolgt für jede volle Kalenderwoche, in der die Einwilligung durchgehend widerrufen ist. Die Abrechnung erfolgt zum Ende der Vertragslaufzeit.

- (3) Wird eine erneute Einwilligung in die KI-Nutzung erteilt, wird ab dem Zeitpunkt der Einwilligung wieder die gesamte Vergütung fällig. Die auf KI-Nutzungen aufbauenden Bestandteile der ACCbyJu-App sowie auf KI-Nutzungen aufbauende Coaching-Leistungen werden in diesem Fall wieder in vollem Umfang erbracht.

§ 6 Pausen und Urlaub

- (1) Urlaub der Klientin: Ein Urlaub der Klientin innerhalb der 12 Wochen stellt keinen Pausengrund dar. Der Coaching-Zeitraum läuft regulär weiter, der App-Zugang besteht uneingeschränkt fort. Eine nachträgliche Verlängerung des Coaching-Zeitraums wegen Klientinnen-Urlaubs erfolgt nicht.
- (2) Urlaub der Anbieterin: Geplante Auszeiten der Anbieterin werden der Klientin rechtzeitig angekündigt — soweit möglich vor Vertragsschluss oder mit angemessenem Vorlauf während der Laufzeit. In diesen Phasen gilt:
- Der Zugang zur App bleibt für die Klientin uneingeschränkt bestehen.
 - Antworten der Anbieterin können verzögert ausfallen.
 - Reflexionsform und Mini-Podcast können in dieser Zeit ggf. pausieren.
 - Der Coaching-Zeitraum verlängert sich anteilig um die Dauer der Auszeit, sofern Leistungen relevant betroffen sind.
- (3) Sollte die Anbieterin in einer Phase einmal sehr schlecht erreichbar sein, behält sie sich vor, den Zyklus der Klientin für diese Zeit zu pausieren und die Coaching-Dauer entsprechend zu verlängern. Dies wird der Klientin transparent kommuniziert.
- (4) Das Recht zur Verlängerung nach Vertragsende (siehe § 2 Abs. 5) bleibt unberührt.

§ 7 Honorar und Zahlungsbedingungen

- (1) Die Höhe des Honorars für das 12-Wochen-Coaching ergibt sich aus dem individuellen Coaching-Vertrag und der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Preisliste. Die konkrete Preisangabe erfolgt im Bewerbungs- und Angebotsprozess vor Vertragsschluss.
- (2) Die Zahlung des 12-Wochen-Coaching-Honorars erfolgt als Einmalzahlung vor Coaching-Beginn.
- (3) Verlängerungen: Nach Abschluss der 12 Wochen sind auf Wunsch der Klientin Verlängerungen in 4-Wochen-Blöcken möglich (§ 2 Abs. 5). Jede Verlängerung ist als Einmalzahlung vor Beginn des jeweiligen 4-Wochen-Blocks zu leisten.
- (4) Die Zahlung erfolgt über den Zahlungsdienstleister Stripe (Stripe Payments Europe Ltd., Dublin, Irland) per individuellem Bezahllink, der der Klientin per E-Mail zugesandt wird. Die Rechnung wird per E-Mail an die Klientin versendet. Details zur Datenverarbeitung durch Stripe siehe Datenschutzerklärung.
- (5) Der Coaching-Beginn erfolgt erst nach Zahlungseingang.
- (6) Umsatzsteuer: Die Höhe der ggf. anfallenden Umsatzsteuer richtet sich nach dem zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Steuerstatus der Anbieterin und wird — sofern zutreffend — im individuellen Coaching-Vertrag und auf der Rechnung transparent ausgewiesen.
- (7) Zusätzliche Kosten für die Klientin entstehen durch die Nutzung des Coaching-Angebots nicht. Etwaige Kosten der Klientin für den eigenen Internetzugang oder das Endgerät sind von der Klientin selbst zu tragen.

§ 8 Widerrufsrecht für Verbraucherinnen

- (1) Der Klientin steht als Verbraucherin ein gesetzliches Widerrufsrecht zu.
- (2) Die Widerrufsbelehrung und das Muster-Widerrufsformular werden der Klientin als **gesondertes Dokument** in Textform (PDF) übermittelt. Sie sind bewusst nicht in diese AGB aufgenommen.
- (3) Die ausdrückliche Zustimmung der Klientin zum vorzeitigen Leistungsbeginn innerhalb der Widerrufsfrist sowie ihre Kenntnisnahme vom Erlöschen des Widerrufsrechts bei vollständiger Vertragserfüllung werden im individuellen Coaching-Vertrag erklärt.
- (4) Übt die Klientin ihr Widerrufsrecht aus, nachdem die Leistungserbringung auf ihr Verlangen begonnen hat, schuldet sie Wertersatz nach Maßgabe der Widerrufsbelehrung.

§ 9 Pflichten und Mitwirkung der Klientin

- (1) Die Klientin verpflichtet sich:
- die App und ihre Funktionen verantwortungsvoll zu nutzen
 - wahrheitsgemäße Angaben im Intake und in den Check-ins zu machen
 - an der Begleitung aktiv teilzunehmen (tägliche Check-ins, ehrliche Reflexion, Erreichbarkeit über die App)
 - die Coachin respektvoll und sachlich zu kontaktieren
 - bei gesundheitlichen Beschwerden oder relevanten Erkrankungen ärztlichen Rat einzuholen — die Anbieterin steht als Coach zur Verfügung, nicht als Ärztin

- Coaching-Inhalte, Audios, Mini-Podcasts und Materialien nicht an Dritte weiterzugeben (nur persönlicher Gebrauch)
 - Login-Daten geheim zu halten
- (2) Der Coaching-Erfolg hängt maßgeblich von der aktiven Mitwirkung der Klientin ab. Die Klientin trägt die Verantwortung für die Umsetzung der Empfehlungen.
- (3) Start-Fotos: Die Anbieterin empfiehlt der Klientin, zu Beginn des Coachings Start-Fotos zu machen, um den Verlauf zu dokumentieren. Diese Fotos verbleiben ausschließlich bei der Klientin und werden nicht in die App hochgeladen. Die Klientin entscheidet eigenverantwortlich über die Erstellung, Speicherung und ggf. spätere Nutzung dieser Fotos.

§ 10 Haftung

- (1) Die Anbieterin haftet uneingeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung der Anbieterin, ihrer gesetzlichen Vertreterinnen oder ihrer Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung der Anbieterin, ihrer gesetzlichen Vertreterinnen oder ihrer Erfüllungsgehilfen beruhen.
- (2) Bei fahrlässig verursachten Sach- und Vermögensschäden haften die Anbieterin und ihre Erfüllungsgehilfen nur bei der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, jedoch der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schäden. Wesentliche Vertragspflichten sind solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. Dazu gehören insbesondere die Erbringung der Coaching-Leistungen, die Beratung der Klientin durch die Anbieterin sowie die Bereitstellung und Erhaltung der Funktionalität der ACCbyJu-App.

§ 11 Digitale Elemente der Leistung; Gewährleistungsrechte

- (1) Die Anbieterin stellt der Klientin im Rahmen des Coachings die ACCbyJu-App sowie KI-gestützte Funktionen zur Verfügung.
- (2) Der Vertrag ist ein Dienstleistungsvertrag. Schwerpunkt der geschuldeten Leistung ist die persönliche Beratung, Begleitung und Anleitung durch die Anbieterin. App und KI-Funktionen sind Hilfsmittel: Sie liefern die Grundlage und die Diskussionsgrundlage für die Beratung und erweitern diese, prägen den Vertragsinhalt aber nicht. Maßgeblich für die Leistung sind die fachliche Expertise und die individuelle Führung durch die Anbieterin. Eine standardisierte oder automatisierte Leistungserbringung im Sinne eines Massengeschäfts findet nicht statt; die Beratung ist auf die individuelle Situation der Klientin zugeschnitten.
- (3) Die Vorschriften über Verbraucherverträge über digitale Produkte (§§ 327 ff. BGB) finden auf diesen Vertrag daher nach der Bereichsausnahme des § 327 Abs. 6 BGB keine Anwendung.
- (4) Unberührt bleiben die gesetzlichen Rechte der Klientin bei Mängeln der Dienstleistung sowie die Haftungsregelung in § 10.

§ 12 Datenschutz

- (1) Die Anbieterin verarbeitet personenbezogene Daten der Klientin ausschließlich nach Maßgabe der Datenschutzerklärung, die unter accbyju.com/datenschutz abrufbar ist und der Klientin im Onboarding zur Einsicht zur Verfügung steht.
- (2) Mit der Anmeldung erklärt die Klientin, die Datenschutzerklärung gelesen und zur Kenntnis genommen zu haben.
- (3) Die App verarbeitet besondere Kategorien personenbezogener Daten (insbesondere Gesundheitsdaten). Hierfür holt die Anbieterin gesonderte Einwilligungen ein.
- (4) Die Anbieterin verarbeitet alle Daten der Klientin nach den Grundsätzen der DSGVO. Eine besondere Vertraulichkeit gilt für gesundheitsbezogene Daten als besondere Kategorie nach Art. 9 DSGVO (siehe § 13).
- (5) Die Nutzung der KI-gestützten Funktionen in der App erfolgt auf Grundlage einer gesonderten ausdrücklichen Einwilligung der Klientin nach Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO. Diese Einwilligung ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufbar. Die vertraglichen Folgen eines Widerrufs regelt § 5.

§ 13 Vertraulichkeit

- (1) Die Anbieterin verpflichtet sich, alle im Rahmen des Coachings erlangten Informationen über die Klientin streng vertraulich zu behandeln.
- (2) Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur:
- mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung der Klientin
 - soweit gesetzlich zwingend vorgeschrieben
 - im Rahmen technisch notwendiger Verarbeitungen durch Auftragsverarbeiter (siehe Datenschutzerklärung)
- (3) Auch die Klientin verpflichtet sich, vertrauliche Inhalte aus dem Coaching nicht an Dritte weiterzugeben.

§ 14 Urheberrechte und Nutzungsrechte

- (1) Sämtliche im Rahmen des Coachings bereitgestellten Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Sämtliche Rechte liegen bei der Anbieterin. Dies umfasst insbesondere:
 - PDF-Dokumente, Arbeitsblätter, Checklisten und Skripte
 - Audios und Mini-Podcasts
 - Reflexionsformen und deren Fragestellungen
 - Texte, Grafiken, Bilder und Videos in der App und im Portal
 - Nachrichten der Anbieterin im Chat und in den Check-ins
 - Aufbau, Struktur und Ablauf des Coaching-Programms einschließlich der Phasenlogik
- (2) Die Klientin erhält ein einfaches, nicht übertragbares und nicht unterlizenzierbares Nutzungsrecht zur ausschließlich persönlichen Nutzung für die Dauer des Coachings. Ein darüber hinausgehendes Nutzungsrecht wird nicht eingeräumt.
- (3) Untersagt ist insbesondere:
 - die Weitergabe von Inhalten an Dritte, gleich in welcher Form — auch auszugsweise, auch unentgeltlich und auch im privaten Umfeld
 - das Vervielfältigen, Herunterladen, Mitschneiden oder Abfotografieren von Inhalten zum Zweck der Weitergabe
 - das Anfertigen und Verbreiten von Bildschirmfotos aus der App, dem Portal oder dem Chat
 - die Veröffentlichung von Inhalten, insbesondere in sozialen Netzwerken, Foren, Messenger-Gruppen, auf Websites oder Tauschbörsen
 - jede kommerzielle Nutzung, Bearbeitung oder Nachahmung der Inhalte, insbesondere für eigene Coaching-, Beratungs- oder Kursangebote
 - das Einspeisen von Inhalten in Systeme künstlicher Intelligenz zu Trainingszwecken
- (4) Zulässig bleibt es der Klientin, Inhalte für sich selbst zu speichern und für ihre persönliche Nutzung auszudrucken.
- (5) Das Nutzungsrecht endet mit Ablauf des Coachings. Bereits überlassene Materialien darf die Klientin darüber hinaus für ihre persönliche Nutzung behalten; die Beschränkungen nach Absatz 3 gelten fort.
- (6) Inhalte, die die Klientin selbst erstellt (insbesondere ihre eigenen Check-ins, Reflexionsantworten und Mahlzeiten-Fotos), verbleiben bei ihr. Die Anbieterin verarbeitet diese ausschließlich zur Durchführung des Coachings.
- (7) Verstöße gegen die vorstehenden Bestimmungen verpflichten zur Unterlassung und, soweit ein Schaden entsteht und die Klientin diesen zu vertreten hat, zum Schadensersatz nach den gesetzlichen Vorschriften. Bei schwerwiegenden oder wiederholten Verstößen bleibt das Recht zur außerordentlichen Kündigung nach § 4 Absatz 5 unberührt.

§ 15 Beschwerden und Streitbeilegung

- (1) Beschwerden können jederzeit per E-Mail an ju@accbyju.com gerichtet werden. Die Anbieterin bemüht sich um eine zeitnahe und faire Klärung.
- (2) Die Anbieterin ist nicht verpflichtet und nicht bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
- (3) Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit, die die Klientin unter folgender Adresse findet: <https://ec.europa.eu/consumers/odr>

§ 16 Änderungen der AGB

- (1) Die Anbieterin behält sich vor, diese AGB für künftige Verträge zu ändern.
- (2) Für laufende Coaching-Verhältnisse gelten die AGB in der bei Vertragsschluss gültigen Fassung.

§ 17 Schlussbestimmungen

- (1) Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
- (2) Gerichtsstand für Streitigkeiten mit Verbraucherinnen ist der gesetzliche Gerichtsstand.
- (3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt die gesetzliche Regelung.